

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 293/2537

นายเขียน กำพลรัตน์

โจทก์

นายประกอบ อินทร์นุรักษ์

จำเลย

นายประกอบ อินทร์นุรักษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234

ความว่า จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับและคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีใน ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องขอให้รับรองฎีกาว่า จำเลยไม่ได้ระบุนมา ให้ชัดเจนว่าฎีกาข้อใดของจำเลยเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงและประสงค์จะให้รับรองให้เพื่อฎีกา จึงไม่มีเหตุที่สมควรจะรับรองฎีกาให้ได้

จำเลยเห็นว่า ฎีกาในประเด็นที่ว่า สัญญาตามที่โจทก์นำมาฟ้องนี้เป็นสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขาย ประเด็นที่ว่าจำเลยได้ที่ดินพิพาทโดยการครอบครองหรือไม่ และโจทก์มีอำนาจ ฟ้องหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่งรับฎีกา และคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกไปจากที่ดินของโจทก์พร้อมกับให้ใช้ค่าเสียหาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 114/1 ออกไปจากที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 75 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา

จังหวัดนครศรีธรรมราช(ที่ดินพิพาท) พร้อมกับให้จำเลยบริวารออกจากที่ดินดังกล่าว และชำระค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาท ให้โจทก์ นับแต่วันฟ้อง(วันที่ 16 สิงหาคม 2533) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวและบริวาร ออกจากที่ดินพิพาทนั้น

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับและคำร้องขอให้รับรองฎีกา ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีในศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 61 แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นยังมีได้มีคำสั่งรับหรือไม่รับฎีกาและ คำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2536แต่ประการใด จึงไม่มีคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาหรือคำร้องขอทุเลาการบังคับอันจำเลยจะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ ศาลฎีกาได้ ศาลฎีกาจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับฎีกา หรือคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลย ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ ให้ศาลชั้นต้นรีบดำเนินการมีคำสั่งเกี่ยวกับฎีกา และคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยดังกล่าวแล้วแจ้งให้คู่ความทราบต่อไป

คดีนี้ศาลชั้นต้นยังมีได้มีคำสั่งรับหรือไม่รับฎีกาและ คำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2536แต่ประการใด จึงไม่มีคำสั่งศาลชั้นต้นที่

ไม่รับฎีกาหรือคำร้องขอทุเลาการบังคับอันจำเลยจะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ ศาลฎีกาได้ ศาลฎีกาจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับฎีกา หรือคำร้องขอทุเลาการบังคับของ จำเลย ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ ให้ศาลชั้นต้นรีบดำเนินการมีคำสั่งเกี่ยวกับฎีกา และคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยดังกล่าวแล้วแจ้งให้คู่ความทราบต่อไป

(อุดม มั่งมีดี-จเร อำนวยการพัฒนา-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ